

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1335/2530

บริษัทสามมิตรมอเตอร์ จำกัดฯ

โจทก์

นายสุรัชย์ ศิริกาญจนพงศ์

ผู้ร้อง

นายชนินทร์ ศรีจอมขวัญ กับพวก

จำเลย

นายสุรัชย์ ศิริกาญจนพงศ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดีในชั้นฎีกาได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องไว้ในระหว่างพิจารณา โปรดมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้าน (อันดับ 162)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินต่าง ๆ 9 รายการรวมราคาประมาณ 87,000 บาท ตามบัญชีทรัพย์สินที่บ้านเลขที่ 45-49 ถนนชมธีระเวชตำบลตะพานหินอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดดังกล่าวมิใช่ของจำเลย แต่เป็นของผู้ร้องโดยผู้ร้องประกอบกิจการค้าที่บ้านดังกล่าว โจทก์ไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 136,157)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(ส่อง สุขะปุณณพันธ์-junท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ